

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 948/2535 บริษัท สยาม กลการ จำกัด
นาง เพ็ญนภา หิรัญยพิสุทธิกุล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 383, มาตรา 567, มาตรา 572

สัญญาเช่าซื้อเป็นสัญญาเช่าทรัพย์สินประเภทหนึ่ง จึงต้องนำบทบัญญัติลักษณะ
เช่าทรัพย์สินมาใช้บังคับด้วย เมื่อรถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหาย สัญญาเช่าซื้อย่อมระงับตั้งแต่นั้น
วันที่รถยนต์สูญหาย ตามป.พ.พ. มาตรา 567 ผู้เช่าซื้อไม่ต้องรับผิดชอบชำระค่าเช่าซื้อต่อ
ไปส่วนข้อกำหนดตามสัญญาที่ระบุว่า ถ้าทรัพย์สินที่เช่าซื้อถูกโจรภัย หรือสูญหาย ผู้
เช่าซื้อยอมชำระเงินค่าเช่าซื้อทั้งสิ้นจนครบนั้นพอแปลได้ว่าผู้เช่าซื้อยอมชำระค่าเสียหาย
ให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อตามจำนวนดังกล่าวอันมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับ ซึ่งศาลมีอำนาจที่
กำหนดให้ตามที่เห็นสมควร ตาม ป.พ.พ. มาตรา 383 วรรคแรก.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยได้เช่าซื้อรถยนต์ของโจทก์ไป 1 คัน เป็น
เงินค่าเช่าซื้อ 182,000 บาท จำเลยชำระในวันทำสัญญาเช่าซื้อ 35,000 บาท ส่วนที่
เหลือจำเลยจะชำระให้เป็น 12 งวด งวดละเดือน เดือนละ 12,250 บาท จำเลยผิดนัด
ชำระค่าเช่าซื้อตั้งแต่งวดที่ 6 ซึ่งจะต้องชำระในวันที่ 18 ธันวาคม 2529 เป็นต้นมา
ได้ความว่าเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2530 จำเลยได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจสถานี
ตำรวจนครบาลท่าพระว่ารถคันที่เช่าซื้อถูกคนร้ายลักไปซึ่งตามสัญญาเช่าซื้อข้อ 5 ได้
มีข้อตกลงกันไว้ว่า กรณีทรัพย์สินที่เช่าซื้อถูกคนร้ายลักไปหรือสูญหายไปด้วย

ประการใด ๆ ผู้เช่าซื้อคือจำเลยจะต้องรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียวโดยยอมชำระค่าเช่าซื้อตามสัญญาให้โจทก์ผู้ให้เช่าซื้อจนครบ เงินค่ารถคงค้างชำระอยู่อีก 85,750 บาท จำเลยยังไม่ได้ชำระเงินจำนวนนี้ให้โจทก์ โจทก์ทวงถามแล้วก็ไม่ชำระ ขอให้ศาลบังคับให้จำเลยใช้เงินค่ารถที่ยังเหลือ 85,750 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวตามสัญญาเช่าซื้อ ข้อ 7 นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ของโจทก์จริงแต่จำเลยออกเช็คค้ำประกันสัญญาเช่าซื้อไว้หลายฉบับ เมื่อรถถูกคนร้ายลักไป โจทก์ได้นำเช็คไปดำเนินคดีอาญาแก่จำเลย จำเลยจึงได้ชำระค่าเช่าซื้อให้โจทก์ไปจนเหลือค่าเช่าซื้อที่ค้างเพียง 24,500 บาท จำเลยไม่เคยได้รับการทวงถาม โจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตและไม่มีอำนาจฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 35,750 บาท ให้โจทก์ ค่าขออื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน 60,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเป็นอันยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่าจำเลยเช่าซื้อรถยนต์จากโจทก์ราคา 182,000 บาท ชำระค่าเช่าซื้อแล้วบางส่วนคงค้างเป็นเงิน 85,750 บาท รถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหาย จำเลยผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อ คดีมีปัญหาว่าจำเลยจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเช่าซื้อต่อไปจนครบตามสัญญาหรือไม่

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเช่าซื้อต่อไปจนครบตามสัญญาเช่าซื้อข้อ 5 นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าสัญญาเช่าซื้อเป็นสัญญาเช่าทรัพย์สินประเภทหนึ่ง จึงต้องนำบทบัญญัติลักษณะเช่าทรัพย์สินมาใช้บังคับด้วย เมื่อรถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหายสัญญาเช่าซื้อย่อมระงับตั้งแต่วันที่รถยนต์สูญหาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 567 จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระค่าเช่าซื้อต่อไป ส่วนข้อกำหนดตามสัญญาเช่าซื้อ ข้อ 5 ที่ระบุว่า ถ้าทรัพย์สินที่เช่าซื้อถูกโจรภัยหรือสูญหาย ผู้เช่าซื้อยอมชำระเงินค่าเช่าซื้อทั้งสิ้นจนครบ นั้น พอแปลได้ว่าผู้เช่าซื้อยอมชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อตามจำนวนดังกล่าว อันมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับซึ่งศาลมีอำนาจที่กำหนดให้ตามที่เห็นสมควร ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 วรรคแรก โจทก์ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายตามราคาค่าเช่าซื้อซึ่งรวมค่าเช่าและค่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าซื้อจึงสูงกว่าค่าเสียหายที่แท้จริง ศาลฎีกาพิเคราะห์เหตุผลของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์แล้ว เห็นว่า ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์ชอบแล้ว "ไม่มีเหตุควรแก้ไข..."

พิพากษายืน.

(วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รามชางกูร-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ